

1500092-82.2022.8.26.0146

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... conduta é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 07/09. A autoria infracional está, igualmente, caracterizada. Em fase de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro, 350/370, Centro - CEP 13490-000, Fone: (19) 3546-2500,

Cordeirópolis-SP - E-mail: cordeiropjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500092-82.2022.8.26.0146

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3020197/2022 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CRISTIANO BENEDITO RAIMUNDO JÚNIOR

Vítima:

Saúde Pública

Aos 01 de dezembro de 2022, às 10:00h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Cordeirópolis, Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Excepcionalmente, esta audiência foi realizada por meio virtual, sendo que as mídias estão armazenadas no sistema informatizado SAJ-PG5.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento do(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Aline Moraes, da advogada do réu, Dra. Stella Caroline Pessoa Fagundes, bem como das testemunhas Luiz Felipe Wehmuth Garcia e Jose Gregório da Silva Neto.

Ausente o réu Cristiano Benedito Raimundo Júnior, embora devidamente citado e intimado (fls. 31/32).

Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais, dada a palavra à Defesa, por esta foi apresentada resposta à Acusação, tudo sendo gravado pelo sistema audiovisual.

Em seguida, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Preenchidas as condições da ação penal e havendo nos autos provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia e decreto a revelia do réu eis que devidamente citado e intimado (fls. 31/32) não compareceu para esta audiência."

Na sequência, o(a) MM(a) Juiz(a) passou a proceder à inquirição das testemunhas presentes, pelo sistema de gravação em mídia digital.

Em seguida, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual".

Em seguida, dada a palavra à acusação, esta apresentou suas alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual.

Em seguida, dada a palavra à defesa, esta apresentou suas alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual.

Após, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. As preliminares devem ser afastadas, pois o objetivo do legislador foi o de proteger com a incriminação da conduta a saúde pública, não havendo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Além disso, a referida conduta é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 07/09. A autoria infracional está, igualmente, caracterizada. Em fase de inquérito, ele afirmou, em apertada síntese, que os fatos são verdadeiros, sendo que estava na posse das drogas descritas na denúncia com a finalidade de usá-las. E a sua confissão harmoniza-se com os elementos de prova carreados aos autos, notadamente com os constantes do boletim de ocorrência, e o laudo toxicológico. Assim sendo, todas essas circunstâncias determinam a procedência da pretensão punitiva. Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar CRISTIANO BENEDITO RAIMUNDO JUNIOR pela prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de prestação de serviço à comunidade. Publicada em audiência. Façam-se as devidas anotações e comunicações."

Após, pelas partes foi dito que não desejavam recorrer da sentença.

Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Declaro o trânsito em julgado da sentença nesta data para a acusação. Expeça-se certidão de honorários. Intime-se o réu da sentença no endereço indicado às fls. 31. Publicada em audiência, saem cientes e intimados os presentes." Nada mais. Eu, Yasmin Siqueira Dos Santos, digitei.

Este termo é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a) Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):